PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 24 / 06 / 2021

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

LEI N.º 1241/2021

ALTERA A LEI N.º 794/2017 QUE INSTITUIU PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA PARA LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS - LAP NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, ALTERA A LEI 1231/2021 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Preâmbulo da Lei n.º 794/2017 passa a vigorar com a seguinte redação: "Institui a indenização dos custos de Análise e processamento dos requerimentos de Licenças, Averbações, Autorizações, Certidões Ambientais e outros instrumentos do SLAM, lei 1223/2021."

Art. 2° - Ficam alteradas as tabelas integrantes da Lei n.º 794/2017 e da Tabela II da lei 1231/2021, onde constam os valores dos custos de análise de requerimentos de licenças ambientais e custos de análise de requerimentos de autorizações, averbações e certidões ambientais e outros instrumentos em UFISG's.

Art. 3° - Aos microempreendedores individuais (MEI), as microempresas (ME), e empresas de pequeno porte (EPP), assim definidas pela Lei Complementar n.º 123/2006, será aplicada redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da indenização dos custos de análise de requerimentos de documentos do SLAM, a título de tratamento diferenciado e favorecido, como determina a referida Lei, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente.

Art. 4°- Não se sujeitam aos custos de análise dos requerimentos de documentos do SLAM as obras ou atividades executadas diretamente pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretarias do Município de São Gonçalo, nas áreas de saneamento básico (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos) e habitação popular, atividades caracterizadamente vinculadas à melhoria da qualidade ambiental das cidades e populações, desde que executadas por pessoa jurídica de direito público ou empresa pública e sociedade de economia mista na condição de prestadoras de serviço público.

Parágrafo único - As obras ou atividades que forem delegadas a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da Administração Pública, os custos da análise dos requerimentos serão pagos por essas pessoas jurídicas.

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO »
EM 24 / 06 / 2021

Art. 5° - Os custos do requerimento poderão ser parcelados em até 3 (três) parcelas mensais e consecutivas, iniciando-se na ocasião na abertura do processo administrativo com apresentação do comprovante de pagamento da primeira parcela.

Art. 6°- No caso de empreendimentos com mais de uma atividade, cujas unidades sejam licenciadas simultaneamente e codificadas separadamente, deverá ser cobrado o custo de análise referente à unidade com maior magnitude de impacto.

Art. 7° - Se durante a análise do requerimento de licença ou outro documento do SLAM ficar constatado que houve cobrança indevida, a mais ou a menos, a diferença será cobrada antes da entrega da licença, ou ressarcida mediante solicitação do requerente.

Art. 8° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de junho de 2021.

NELSON RUAS DOS SANTOS
Prefeito

Autor: Poder Executivo

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 24 / 06 / 2021

Tabela I – CUSTOS DE ANÁLISE DE REQUERIMENTOS DE LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTOS DE ANÁLISES DE REQUERIMENTOS DE LICENÇAS AMBIENTAIS (EM UFISG)																				
CLASSE	1		2						3				4			5		6		
	A	B	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	A	B	C	A	B	A	B	C
TIPO DE LICENÇA																				
PRÉVIA (LMP)	53	91	53	71	91	262	262	733	172	124	1156	2231	237	579	2900	679	1722	2207	3756	4270
INSTALAÇÃO (LMI)	68	117	68	92	117	337	337	943	227	246	1567	2924	453	870	3801	1039	2316	3038	5330	6344
OPERAÇÃO (LMO)	61	104	61	82	104	300	300	838	176	168	1367	2498	309	702	3248	792	2095	2787	4330	5048
SIMPLIFICADA (LMS)	76	130	76	103	130	375	375	1046												
RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO (LMRI)	109	187	109	147	187	539	539	1509	368	394	2507	4678	725	1392	6082	1662	3706	4861	8528	10150
OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO (LMRO)	104	177	104	139	177	510	510	1425	322	331	2351	4321	608	1257	5619	1465	3519	4654	7707	9086
RECUPERAÇÃO (LMR)	68	117	68	92	117	337	337	943	227	246	1567	2924	453	870	3801	1039	2316	3038	5330	6344

Legenda:

1A - porte mínimo / potencial poluidor insignificante
1B - porte pequeno / potencial poluidor insignificante
2A - porte mínimo / potencial poluidor baixo
2B - porte mínimo / potencial poluidor médio
2C - porte pequeno / potencial poluidor baixo
2D - porte médio / potencial poluidor insignificante
2E - porte médio / potencial poluidor baixo
2F - porte grande / potencial poluidor insignificante
3A - porte mínimo / potencial poluidor alto
3B - porte pequeno / potencial poluidor médio
3C - porte grande / potencial poluidor baixo
3D - porte excepcional / potencial poluidor insignificante
4A - porte pequeno / potencial poluidor alto
4B - porte médio / potencial poluidor médio
4C - porte excepcional / potencial poluidor baixo
5A - porte médio / potencial poluidor alto
5B - porte grande / potencial poluidor médio
6A - porte grande / potencial poluidor alto
6B - porte excepcional / potencial poluidor médio
6C - porte excepcional / potencial poluidor alto

PUBLICADO NO
« D.O. ELETRÔNICO»
EM 24 / 06 / 2021

Tabela II – CUSTOS DE ANALISE DE REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÕES, CERTIDÕES E OUTROS INSTRUMENTOS DO SLAM

CUSTOS DE ANÁLISES DE REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÕES, CERTIDÕES e OUTROS INSTRUMENTOS DO SLAM			
			VALOR
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	Abertura de Processo conforme lei 713/2017 para Supressão/Transplantio de vegetação (menos de 20 individuos arbóreos)		1-UFISG - Pessoa Física/Isento (comprovando baixa renda e risco iminente) 2- UFISGs - Pessoa Jurídica
CERTIDÃO AMBIENTAL (CA)	Cumprimento de Condicionante de Licença ou Autorização		30 UFISG
	Regularidade ambiental	Empreendimentos que deveriam ter sido licenciados	Valor da Licença de Instalação da Classe do Empreendimento
		Empreendimentos que não estavam sujeitos ao licenciamento ambiental	2 UFISG
	Inexistência de dívidas financeiras referentes as infrações ambientais praticadas		15 UFISG
	Anuência a outros órgãos públicos em conformidade do Licenciamento Ambiental		ISENTO
	Inexigibilidade de Licenciamento		10 UFISG
	Outro tipo de Certidão		45 UFISG
AVERBAÇÃO (AVB)	Retificação de Erro Material da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		ISENTO
	Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoa Física (CPF)		4 UFISG
	Alteração de Titularidade nos casos previstos (outra mpresa/entidade)		4 UFISG
	Inclusão, Exclusão ou alteração de condição de validade		20 % (percentual do custo da análise do documento que será averbado)
	Objeto, desde que não altere seu enquadramento na tabela 1, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a descaracterize.		30 % (percentual do custo da análise do documento que será averbado)
CUSTO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA	Licenças, Autorizações, Certidões e Averbações Ambientais		2 UFISG
TERMO DE ENCERRAMENTO (TME)			90 UFISG

Baixa renda: Pessoas físicas que estejam cadastradas nos programas sociais do governo ou recebam menos que dois salários mínimos vigentes.